

W1. 국내 자본시장법 및 토큰증권 규제 현황

규제 및 프라이버시 트랙 | 외국인 투자자를 위한 국내 주식 RWA | 2026.05

0. W1 리서치 개요

W1은 우리 프로젝트가 타겟하는 국내 주식형 RWA가 어떤 법 규제를 받는가(Product)를 다룬다. 국내 주식형 RWA는 자본시장법상 증권에 해당하므로 반드시 토큰증권 규제가 적용된다. 본 문서는 RWA와 토큰증권의 개념 관계, 조각투자 등장 이후 금융위의 규제 정비 과정, 2023 증권성 판단 가이드라인, 그리고 2026 개정법까지의 흐름을 정리한다.

1. RWA 와 토큰증권 개념 정리

RWA와 토큰증권은 포함 관계이며, 우리 프로젝트는 그중 토큰증권 영역에 속한다.

구분	정의
RWA (넓은 개념)	부동산, 미술품, 채권 등 오프체인 실물자산을 온체인으로 가져온 모든 토큰화 자산
토큰증권 (좁은 개념)	RWA 중 자본시장법상 '증권'에 해당하는 것

◆ 프로젝트 연결점

주식형 RWA는 반드시 토큰증권 규제가 적용된다. 우리 프로젝트가 타겟하는 국내 주식형 RWA는 토큰증권 영역에 속하므로, 이후 모든 설계는 자본시장법상 증권 규제를 전제로 한다.

2. 자본시장법상 증권의 법적 정의

토큰증권 해당 여부의 출발점은 자본시장법이 정의하는 증권 개념이다. 자본시장법은 증권을 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권의 여섯 가지로 구분한

다. 주식은 이 중 지분증권에 해당한다.

◆ 법적 근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 제4조 (증권의 정의) 및 제9조. 주식은 지분 증권에 해당하며, 발행 형태가 실물·전자·토큰 중 무엇이든 증권으로서의 실질을 갖추면 증권 규제가 적용된다. 출처: [국가법령정보센터](#)

3. 조각투자 등장과 금융위의 규제 정비

토큰증권 규제는 조각투자 서비스의 등장과 금융위의 사후 대응 과정에서 형성되었다. 주요 흐름은 다음과 같다.

시점	사건
2017	뮤직카우 서비스 시작 — 자본시장법 인가 없이 운영 (사실상 무인가 증권 모집)
2019	카사코리아 샌드박스 신청 — 3가지 자본시장법 예외를 인정받아 서비스 시작
2020	부동산 조각투자 플랫폼 다수 등장 (루센트블록, 펀블, 비브릭 등)
2022.04	금융위 증선위, 뮤직카우에 증권성 인정 + 제재 절차 6개월 보류 — 회색지대의 공식 인정 및 제도화 필요성 확인
2022.04	금융위, 조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인 발표 — 사후적 규제 정비 시작

◆ 프로젝트 연결점

조각투자 사례는 증권성 판단이 발행 형태가 아니라 권리의 실질로 이루어진다는 원칙을 확립했다. 이 원칙은 우리 프로젝트의 주식형 RWA가 토큰증권으로 분류되는 근거가 된다.

4. 2023 금융위 가이드라인: 증권성 판단 원칙

2023년 2월 금융위는 토큰증권 가이드라인을 발표하여, 토큰증권을 자본시장법상 기존 증권의 디지털화 형태로 규정하고 증권성 판단은 행태보다 권리의 실질을 확인하는 방식임을 제시했다.

가이드라인 정비방안

(1) 법 위반 가능성을 방지하고 투자자를 보호하기 위해 디지털자산의 증권 여부 판단 원칙과 적용례를 제공. (2) 3가지 제도개선을 통해 토큰증권이 제대로 발행·유통될 수 있는 제도적 기반을 마련. 출처: [금융위 토큰증권 발행·유통 규율체계 정비방안 \(2023.02.06\)](#)

4.1 세 가지 제도개선

- ① 토큰증권을 전자증권법 제도상 증권발행 형태로 수용
- ② 직접 토큰증권을 등록·관리하는 발행인 계좌관리기관 신설
- ③ 투자계약증권·수익증권에 대한 장외거래중개업 신설

5. 2026 금융위 개정법

2026년 1월 전자증권법·자본시장법 개정안이 국회 본회의를 통과하면서, 토큰증권의 법적 지위가 법제화 단계로 진입했다.

구분	내용
개정 핵심 ①	분산원장 기반으로 증권의 발행·유통 정보를 기재·관리하는 토큰증권 발행 인프라를 전자증권법 체계 내에 도입
개정 핵심 ②	자본시장법상 투자계약증권의 증권사(투자매매·중개업자) 유통을 허용
전자증권법 시행	2027년 2월 4일부터 시행
자본시장법 시행	규정별로 공포 직후 또는 2027년 2월 4일에 시행 예정

◆ 법적 근거

2026.01.15 전자증권법·자본시장법 개정안 국회 본회의 통과. 출처: [금융위 개정안 국회 본](#)

회의 통과 보도자료

◆ 프로젝트 연결점

2026 개정법으로 분산원장이 토큰증권 발행 인프라로 수용됨에 따라, 우리 프로젝트의 Hyperledger Besu 기반 설계가 제도권 편입 경로를 가질 수 있게 되었다. 단, 시행일이 2027년이므로 현 시점에서는 법적 효력이 없다.

6. 참고 자료

구분	자료	출처
금융위 (2023)	토큰증권 발행·유통 규율체계 정비방안 (23.02.06)	fsc.go.kr/no010101/79386
금융위 (2026)	전자증권법·자본시장법 개정안 국회 본회의 통과	fsc.go.kr/no010101/86064
법령	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	law.go.kr
조각투자 사례 기 사	뮤직카우 증권성 인정 관련 보도	khan.co.kr